

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2754/2533

## พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายล้อมหรือยาว สุวรรณจินดา

จำเลย

นายล้อม สุวรรณจินดา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114, มาตรา 115

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 288,83 จำคุก 15 ปี

จำเลยฎีกาและยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 80,82,41)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 350,000 บาท (อันดับ 10,59)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาห้าแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา  
หลักประกัน โดยเรียกหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาห้าแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณา  
หลักประกัน โดยเรียกหลักประกันเพิ่ม แล้วดำเนินการต่อไป

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |